

한국문화예술위원회 상임감사

주 의 요 구

제 목 ▲▲▲ 예산집행 및 계약업무 부적정

소 관 부 서 ▲▲▲(#####)

조 치 부 서 ▲▲▲, #####(#####)

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲는 서울 동숭동 대학로 위치한 ‘▲▲▲▲(▲▲▲▲)’과 ‘&&&&(#-#####-#####)’
‘QQQQQQQQQQ(#####)’ 3개 시설을 관리하고 있으며 ■■은 시각예술 사업 확산의
플랫폼, 동시대 시각예술 창작의 생산거점 및 실험성과 국제성을 지닌 시각문화 커뮤니
티 공간이라는 목표로 전시 개최 및 교육프로그램 등을 운영하고 있다.

시설명	소재지	시설규모	비고
		전시장 2개, 수장고, 아카이브 등	단독 건물
		세미나실 3개, 회의장, 공연아카이브 등	단독 건물
		전시장 3개	단독 건물

2. 관계 규정 등(판단 기준)

『공기업·준정부기관 예산 집행 지침』, 『방만경영 정상화계획 운용지침』 등 관련
지침을 준수하여 집행하여야 하며, 예산집행에 있어서 사업유형별·비목별 집행시 별도의
규정이 있는 경우를 제외하고는 회계연도별 예산 및 기금운용계획 집행지침의 관련사항을
준수해야 한다.

또한, 공사·물품구매·용역 등 계약은 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하
국가계약법)』 및 시행령, 시행규칙 등을 준수하여 계약하는 등 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제

① 기금운용계획 집행지침 미준수

▲▲▲▲▲는 2019년 예술가의 집 환경개선 공사와 옥상 배수로 방수공사를 하면서 『2019년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침』에서 정한 바와 같이 비목별 세부지침에 의거하여 세출예산을 집행하지 않은 사실을 확인하였다. 이에 대한 공사내역은 아래의 [표1] 과 같다.

[표 1] ■■■■■■ 공사 내역

(단위 : 원)

세목명	계약명	계약일	계약금액
일반수용비	##### (화장실 등) 환경 개선 공사 계약	2019-08-19	18,000,000
시설장비유지비	##### 옥상 배수로 정비 및 일부 방수공사(1) 계약	2019-11-21	8,368,600
일반수용비	##### 옥상 배수로 정비 및 일부 방수공사(2) 계약	2019-11-21	5,631,400
계	3건		32,000,000

그러나 『2019년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침』에 따르면, 공사 (대규모 수선비 포함)의 경우에는 ‘시설장비유지비’ 예산으로 집행함이 타당함에도 이를 일반수용비 예산으로 집행하였다.

② 수의계약 업체 선정 부적정

기획전시와 관련하여서는 2017년부터 2019년까지 디자인 제작, 공간조성, 설치공사, 물품구매 등을 특정업체인 ‘&&&&&’ 과 총 5건의 수의계약을 체결하여 공사를 진행한 사실이 확인되었고, 이에 대한 내역은 아래의 [표 2] 와 같다.

[표 2] 동일업체(■■■■■) 계약내역

(단위 : 원)

계약일	계약내용	계약금액
2019-07-05	■■■■■ 간판 디자인 및 제작 계약	7,600,000
2018-06-04	2018 ■■■■■ 중진작가전 공간 조성 업체 계약	17,100,000
2018-09-14	2018 ■■■■■ 주제기획전 공간 조성 업체 계약	15,100,000
2018-11-01	■■■■■ 사무공간 환경 개선 가구 구매 및 설치공사 계약	9,430,000
2017-05-08	2017 ■■■■■ 중진작가전 공간 조성 업체 계약	7,300,000

그러나, 계약에 참여한 ‘■■■■■’은 디자인 전문 업체로, ① 기획전시 공간 조성을 위한 공사 또는 관련 물품 제작 등의 경우, 업체의 전문성이 인정되나 ② 가구와 같은 기성품 구매나 시설물 공사의 경우에는 ‘디자인 서클’과 같은 전문 디자인 전문 업체가 공사에 참여하는 것은 부적절하다고 판단되고, ③ 또 다른 관점에서는 수의계약을 통하여 한 업체에 과도하게 과업을 몰아주려한다는 지적을 받을 수도 있기 때문에, 이러한 경우에는 과업의 내용에 따라 관계된 전문업체로 구분하여 계약을 체결하여 과업의 품질·안정·공정 등에 있어서 효율이 나타날 수 있도록 업무를 수행하여야 한다.

4. 관련자 주장 및 판단

▲▲▲▲는 감사결과에 대해 기획전시를 위해서는 전시공간 디자인과 시설물 설치 등이 필요하며 전시작가가 현장에서 변경을 요청하는 등 상황이 빈번히 발생하여 협력이 용이한 업체를 통해 추진할 밖에 없었다면서, 그 외 시설물 공사 등은 전문업체를 통해 추진하고 기금운영계획 집행지침을 준수하여 예산을 집행하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국문화예술위원회 위원장은

① ▲▲▲▲으로 하여금 앞으로는 기금운영계획 집행지침에 위배되게 예산이 집행되는

일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시고,

② 관련자에게는 ‘주의(훈계)’를 촉구하시기 바랍니다. [주의]

[관련자]

◇ ▲▲▲▲▲▲▲▲ && ■■■

한국문화예술위원회 상임감사

개선 · 주의 요구

제 목 &&&& 소장품 관리 소홀 및 관련규정 미흡
소 관 부 서 #####(■■■■■■■■)
조 치 부 서 @@@@, #####(■■■■■■■■)
내 용

1. 업무 개요

■■■■의 소장 작품은 총 396점으로 한국문화예술위원회 자체 또는 통일부 등 외부기관으로 활용되고 있는 작품은 163점이고 ■■■■■■■■■■■■■■■ 수장고에는 233점을 보관하고 있으며, 소장 작품 총 396점에 대한 대장가격(소장 당시 기준)은 1,353,985,000원이며, 2019.5월에 보험가입을 위한 작품가격(감정가격)은 총 397점 2,036,400,000원이다. 이에 대한 아르코미술관 소장 작품 내역은 아래의 [표1] 과 같다.

[표1] ▲▲▲▲▲ 소장 작품 현황(2019.12월 기준)

(단위 : 점, 원)

총 작품수	내·외부대여	수장고	작품 대장가격	작품 보험가입
397	162	235	1,353,895,000	2,035,400,000

내부대여		외부대여		▲▲▲▲ 수장고
부서명	작품수	기관명	작품수	
	15		28	235
	16		23	
	12		8	
	2		12	
	6		40	
	51		111	

2. 관련규정

한국문화예술위원회 『▲■@ 운영규정』 제33조에 따르면, ##### 책임자¹⁾는 소장 작품이 망실, 훼손되거나 도난당하지 아니하도록 효율적으로 관리하여야 하며 소장작품 관리, 처분에 관하여 동 규정에서 정하지 아니한 사항은 『고정자산 관리지침』의 관련 규정에 따라 고정자산으로서 관리를 하여야 한다고 명시되어 있으며,

『고정자산 관리지침』 제3조에서는 고정자산은 ‘위원회가 관장하는 자산 중 사용연수 5년 이상으로서 그 취득금액이 50만 원 이상인 경우와 취득금액이 50만 원 미만으로 별도로 정하는 물품목록에 수록되어 있는 유형자산과 투자자산으로 구분’하고, 동 지침 제4조 제1항 5호에 미술작품을 유형 자산으로 분류하고 있다.

한편 『고정자산 관리지침』 제7조 및 제8조에 의거, 고정자산에 대한 총괄책임자는 재무관리부장을, 고정자산을 사용·이용하고 있는 부서의 장이 관리책임자로서 고정자산의 효율적인 관리하여야 하며, 동 지침 제10조에 따라 총괄책임자는 고정자산의 취득·처분 및 변경, 계리 및 감각상각 등을 관장하며 관리책임자는 고정자산의 관리·계리 기록, 관리 유지운영에 관한 사항을 관장하도록 규정하고 있다.

소장작품 대여는 『▲▲▲ 운영규정』 제36조(대여의 대상), 제37조(대여의 결정), 제38조(대여자의 준수사항) 등에 따라 처리하며, 『고정자산 관리지침』 제22조 제1항에 의거하여 미술작품의 임대 및 사용허가는 ‘미술작품 수집 및 관리요령에 따라 처리한다.’라고 규정하고 있다.

1) ▲▲▲ 운영규정 제2조 제1항에는 2016.1.18. 이후 조직개편 등에 따른 규정 개정을 하지 않아 아르코미술관 총괄하는 책임자(부장)이 시각예술부 부장으로 잘 못 기술되어 있음.

3. 감사 결과 확인된 문제

① 소장 작품 유지관리 업무 부적정

▲▲▲▲▲▲ 소장 작품 관리 실태를 살펴본 결과, ① 2019년 9월 &&&&&&으로부터 반납된 작품과 ■■■■■ 미등록 작품 등 2018.12월 이후부터 소장 작품 현황을 정리·기록하지 않고, ② 외부기관에 대여하고 있는 남북회담본부 등 5개 소장작품에 대해서는 작품관리 상태 및 파손·분실 여부 등을 정기적으로 점검할 필요가 있음에도 2016.12월 점검 이후 3년이 지난 2019.9월에 점검하는 등 소장작품 관리가 적절히 이루어지지 않았으며, ③ 『@@@ 운영규정』 제37조 제2항에 의하면, 소장작품 대여기간은 1년 이내를 원칙으로 하되, 대여기간을 연장하고자 할 경우에는 작품의 이상 여부를 확인 한 후 대여기간 연장이 이루어져야 함에도 작품의 관리 상태 및 파손·분실여부의 확인 없이 기간을 연장한 사실 또한 추가로 확인되었다.

② 소장 작품에 대한 보존·수집·관리 규정 등 제도 미흡

■■■■■■ 소장 작품 보존 및 수집, 관리에 관한 규정을 살펴보면, ① 『&&&& 운영 규정』 제33조에 의거, 관리책임만 명시되어 있을 뿐, 구체적인 방법 등이 명시된 지침 등이 부재하며, ② 『고정자산 관리지침』 제22조 제1항에 의거, 미술작품의 임대 및 사용허가는 ‘&&작품 수집 및 관리요령에 따라 처리한다.’ 고 규정하고 있으나 관련사항에 대한 지침 또는 규칙 등이 마련되어 있지 않아 이에 대한 정비가 필요하다고 판단된다.

&&&&&의 경우 상세한 사항이 기술된 작품수집·관리 규정 및 작품보존 규정 등을 통해 소장 작품을 관리·운영하고 있으나, &&&&&&은 소장 작품 반출 및 반입, 대여 기준과 대여방식·절차, 소장 작품 점검방법·절차 등 구체적인 사항이 명시된 지침이 부재

한 사실이 확인되었다.

한편 『&&&& 운영규정』은 2016.1.18. 이후 규정이 한 차례도 개정된 적이 없고, 이에 따라 동 규정 제2조 제1항에는 현재까지도 ##### 책임자가 ‘시각예술부장으로 명시되어 있기도 하고, 소장작품 관리 관련 조문의 경우 지난 2007년, 2008년 개정 이후 지난 10년간 관련 조문이 한 차례도 개정되지 않아 이에 대한 개선이 요구된다.

4. 관련자 주장 및 판단

부장과 업무담당자는 감사결과를 수용하면서 소장 작품의 경우 관련 전문가를 통해 관리되어야 하지만, 현재 부서의 인력 상황에서는 현실적으로 어려운 상황 이었고, 향후 소장 작품의 파손, 훼손 발생 시 보험처리 등 이행토록 하는 등 소장 작품 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국문화예술위원회 위원장은

- ① 앞으로는 소장 작품 관리 및 기록 등 자산 관리를 철저히 하시고,
- ② 소장품의 보존 및 수집, 관리 등 명확한 관리규정 등이 부제함에 따라 『고정자산 관리 지침』 제22조 제1항에 따라 별도의 지침을 새롭게 마련하거나 『■■■■■ 운영규정』을 합리적으로 개정하시기 바라며, [개선]
- ③ 관련 업무를 소홀히 처리한 담당자에게는 ‘주의(훈계)’를 촉구하시기 바랍니다. [주의]

[관련자]

◇ ##### ■■ QQQQQ